

עין משפט
נר מצוה

ב א מיי פ"ח מהלכות יו"ט הלכה יח [סמג לאין עזר]:
ג ב מיי פ"ח מהלכות תענית הלכה ח סמג עשין דרענג ג טו"ע א"ח ס"י תקסד:
ד ג מיי פ"ה מהלכות ציצת מקדש ה':

רבינו חננאל

תא שמע בודקין באור ארבעה עשר ובארבעה עשר שחרית ובשעת הביעור. מוקטנה ובארבעה עשר שחרית מכלל דאור אורתא הוא ש"מ. וכיון שנתברר כי זה האור ששנינו במשנתנו אורתא הוא למה לי למיטר עד ת"ש. יש לומר כי לא מוז המשנה לברר שמענו כי אור אורתא הוא אלא גם יש לנו ללמוד מזה האחרת. מאימתי ארבעה עשר אסור בן יעקב אומר משעת האור ר' יהודה אומר משעת הנץ החמה. ש"מ מוקטמר ר' יהודה משעת הנץ החמה מכלל דאור דקאמר ר' אליעזר בן יעקב אורתא הוא. ודחינן מאי משעת האור דקאמר ר' אליעזר בן יעקב משעילה עמוד השחר ויארר אור היום. והכי קאמר ליה בשלמא לדידי דאמינא בליליא שרי למיבער מלאכה וביממא אסור, אשכחן דשרי בליליא ואסרי ביממא כי האי גונא בתענית. דתניא עד מתי אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר, אלא לדידך הוכינן אשכחן משעילה עמוד השחר עד הנץ החמה ומתר ושרא היום אסור. אמר לו ר' יהודה הוא עצמו ערב הספס חמיץ עד ארבע שעות ומכאן ולהלא אסור. ודחי ר' אליעזר שאני חמיץ דהוא מדאורייתא והתורה הותרה מקצת היום ואסרה מקצת היום, ולא שמעינן איסורא דרבנן. [והיינו] המלאכה בארבעה עשר שהיא מדרבנן מן אכילת חמיץ שהיא מן התורה אסורה. ור' יהודה אמר לך אנא נמי לא אמרי אלא בשעה שישת שאיסרה מדרבנן. שמן התורה אכילת חמיץ מותר עד חצי היום, דקיימא לן אך ביום הראשון אך חלק. והנה מצאנו לרבנן ביום אחד שאסרו מקצתו והיא שעה ששית שמן התורה מותר באכילת חמיץ ורבנן אסרוה. ודחי ר' אליעזר ההוא לאו משום איסורא הוא אלא הרחקה עבר כר'. תא שמע אין משיאין משואות אלא על החדש שנראה בזמנו לקדשו, ואימתי משיאין עליו לאור עכו"ר, ש"מ אור אורתא הוא. [שנראה בזמנו לקדשו. הוא יום שלושים. היה עומד ומקריב על המזבח לאורה טעון קידוש ידים ורגלים. אף על פי שכל הלילה היה מקוין].ב. לאורה יקיים מה שכתוב בבאב אל אהל מועד, וחשב כאילו לאותה שועה].בנסנ].

ב:

אי פשיטא דך דאנפשות קאתי. א^א אומר ר"י וריב"א דהאי קרא צאצ על הבן מיירי דסמא אב מרחם על הבן ולא יהרגנו אם יעמוד נגדו להציל ממונו ולכן לא ניתן להצילו בנפשו אלא כשיודע צדקו שלהורגו צא דמכוח צפרק בן סורר דתניא אם זרחה עליו השמש וכי עליו בלצד זרחה אלא אם צדור לך כשמש שאין לו שלום עמך הרגהו ואם לאו אל תהרגהו צאצ על הבן וההיא דתניא אם צדור לך שיש לו שלום עמך אל תהרגהו מוקי צבן על האצ^ב:
מאימתי י"ד אסור בעשיית מלאכה. פירש רש"י

אסור בעשיית מלאכה במקום שנהגו ואין נראה לר"י דצפ' מקום שנהגו (דף נה.) מוכח צהדיא דרבי יהודה אית ליה איסורא ולא מנהגא ועוד תני^א תנא איסורא ואת אמרת מנהגא ועוד ניחוי היכי נהוג^ב לכן נראה צדאיסור דהאי פלוגי וצגליל כי היכי דפליגי התם צממני' צ"ש וצ"ה:
רבי ארעזר ב"א אומר משעת האור. למאי דמסקינן אור ממש נקט ר' אליעזר בן יעקב שיעור למילתיה צתחלת היום ור' יהודה נקט הנץ החמה משעת כניסת השמש^א כדאמר צהשוכר את הפועלים (דף פג.) וסמ' פועל צכניטמו משלו צצילטמו משל צעה"צ פי' צצילטמו מציתו למלאכה דכתיב (תהלים קד) תזרח השמש יאספון וגו' יאל אדם לפעלו ולא הוי ר"א בן יעקב לא כצ"ש ולא כצ"ה דצית שמיא אוקסרין א הלילה וצ"ה מתיירן עד הנץ ולמאי דס"ד דאור אורתא כצ"ש^א יאמר רבי אליעזר בן יעקב לא נחלקו צ"ש וצ"ה צדנר הוי: ה"ב^ב מצינו יום שמקצתו מות ומקצתו אסו'. פי' היכא דליכא סכרצא כי הכא וכן חמיץ דאקשי ליה מיניה אכל היכא דליכא סכרצא כגון אלא יאכל אדם מן המנחה ולמעלה משום מיאצון וכיואל צו לא מיירי: אם

שרי ר"א בן יעקב ה"ק בשלמא לדידי אשכחנא דקא פלגי רבנן בין יממא לליליא^א (דתנן)^א גבי תענית צבור יעד מתי אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר דברי ר' אליעזר בן יעקב ר' שמעון אומר עד קרות הגבר אלא לדידך היכא אשכחנא יממא גופיה דפלגי ביה רבנן אמר ליה הוא עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמיץ ומקצתו אסור באכילת חמיץ שפיר קאמר ליה ר' יהודה לר"א הכי קאמר ליה רבי אליעזר אמינא לך אנא מלאכה דרבנן ואת אמרת לי חמיץ דאורייתא דעד הכא אסר רחמנא ועד הכא שרא רחמנא ואידך שעות דרבנן ואידך הרחקה הוא דעבוד רבנן לדאורייתא^א מיתיבי אין משיאין משואות אלא על החדש שנראה בזמנו לקדשו ואימתי משיאין משואות לאור עכו"ר אלמא אור אורתא הוא ש"מ מיתיבי^א ה"ה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח לאורה טעון קידוש ידים ורגלים דברי רבי אורה שאני: מיתיבי מר זוטרא

מדקאמר וצילנא יפי כנגב. והכי קאמר ציום כשעוצרי דרכים הולכים עומד רוצח צאם הדרכים והורגן ונוטל את ממנום וצלילה הוא נעשה כנגב לחתור צתים ולגנוב: הכי קאמר. מה שמתנה לך תורה רשות על הצא צמחתרת להורגו כדכתיב (שמות כב) אם

הא מדקאמר ובלילה יהי כנגב אלמא אור יממא הוא התם הכי קאמר אי פשיטא לך מילתא בנהורא דאנפשות קאתי רוצח הוא וניתן להצילו בנפשו ואי מספקא לך מילתא בליליא יהי בעיניך כנגב ולא ניתן להצילו בנפשו מיתיבי ייחשבו כוכבי נישפו יקו לאור ואין ואל יראה בעפעפי שחר מדקאמר יקו לאור ואין אלמא אור יממא הוא התם מילט הוא דקא לייט ליה איוב למזליה אמר יהא רעוא דליצפיה הק גברא לנהורא ולא לישכחיה מיתיבי^א ואומר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני אלמא אור יממא הוא התם הכי קאמר דוד אני אמרתי אך חשך ישופני לעוה"ב שהוא דומה ליום עכשיו העולם הזה שהוא דומה ללילה אור בעדני מיתיבי^א ר' יהודה אומר בודקין אור (לארבעה) עשר ובארבעה עשר שחרית ובשעת הביעור מדקאמר רבי יהודה בודקין אור ארבעה עשר ובארבעה עשר שחרית אלמא אור אורתא הוא ש"מ מיתיבי^א מאימתי ארבעה עשר אסור בעשיית מלאכה ר' אליעזר בן יעקב אומר משעת האור רבי יהודה אומר משעת הנץ החמה אמר ליה ר"א בן יעקב לרבי יהודה וכי היכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה אמר ליה הוא עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמיץ ומקצתו אסור באכילת חמיץ מדקאמר רבי יהודה משעת הנץ החמה אלמא אור דקאמר ר"א בן יעקב אורתא הוא לא מאי אור עמוד השחר אי הכי דקאמר ליה היכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה ומקצתו אסור בעשיית מלאכה נימא איהו לנפשיה הא איכא לילה דקא

צמדי דרבנן דהלילה מותר והיום אסור: דפלגי ציה רצנן. שנתנו חילוק צשיעורים זה לאיסור היכן הורגלו לעשות כן דנימא דהכא נמי כך גזרו: ואם אמרם לי. ראה צמילי דאורייתא שגזרת הכתוב כך היא ואין זו מדת חכמים: **שעם דרבנן**. לצד איסור של תורה שהוא משם שעות ולמעלה כדלקמן [ד. הוסיפו חכמים שמי שעות כדתנן יא:] אוכלין כל ארבע ומולין כל חמש ושורפין צתחלת שש הרי לך צשל צדכיהם שמי שעות אסורות והארבע ראשונות לא אסרו: ואידך. ההוא לא דמי להכא דהרחקה עבוד רצנן לדאורייתא משום יום המעון וצני אדם שאין צקאיין צשעות ויעטו צין שש לצבע אכל צאיסור זה כוליה דרבנן אחר שגזרו איסור כל היום גזרו: אין משיאין משואות. צצוקות צראשי הרים היו שלומי צית דין עושין להודיע שהיום קידשו צית דין את החדש: אלא על החדש שגריא צזומנו לקדשו. ציום שלשים שגריא לקדש דאילו כשהחדש מעוצר ועושין ראש חדש ציום שלשים ואחד אין מקדשין אותו כצכר קדשוהו שמים ואשמעינן האי תנא דאחמר עצדינן משואות ואמלל לא עצדינן משואות וכשאין רואין משואות יודעין שהחדש מעוצר: לאור עכו"ר. ליל שעבר שלשים להודיע שהיום נתקדש. ליל שלשים א^א [ואחד] קרי אור עכו"ר] על שם שצו נעשה החדש מעוצר כשאין קוצצין צו את ראש חדש: אלמא אור אורתא הוא. דהא ציום אין משואות של אור נראה מרחוק: עומד ומקריב כל הלילה לאורה טעון קידוש ידים ורגלים. דקסבר רבי לינה פוקלת צקידוש ידים ורגלים וטעמא מפרש צצתים ו:] אורה שאני. היכא דתני אורה לא פלגי רב יהודה דהוא לצון יום: המפלת

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

מכלל דאור דרישיה דקרא יממא הוא והכי קאמר ציום כשעוצרי דרכים הולכים עומד רוצח צאם הדרכים והורגן ונוטל את ממנום וצלילה הוא נעשה כנגב לחתור צתים ולגנוב: הכי קאמר. מה שמתנה לך תורה רשות על הצא צמחתרת להורגו כדכתיב (שמות כב) אם צמחתרת ימאל הגצב והוכה ומת אין לו דמים אם צדור לך הדצר כאור שהוא צא על עסקי נפשות דהיינו כל אדם חוץ מאצ על הבן וכיואל צו שמכיר צו שהוא אהבו מאד אצל שאר כל אדם אם היה צעל הממון עומד כנגדו להציל ממנו ממונו זה עומד עליו והורגו רוצח הוא וניתן רשות לכל הקודם להציל את צעל הממון צנפשו של צא צמחתרת. וצלילה אם מספקא לך כלילה כגון שאדם אהבנן שהוא צצין ורחמיו עליך ואם היית עומד כנגדו להציל ממונך אינו הורגן יהי צעיניך כנגב ולא ניתן להורגו והכי אמרינן צסנהדרין (דף עב:) דאצ על הבן אינו נהרג צמחתרת: כוכבי נשפו. כוכבי צלילו: יקו לאור. יאפה ליום: עפעפי. ויהור: (נהורא. לצדנר המאיר ולא שיהיה שם היום אור ולא קאמר יקו ליום אלא יקו שאיר ואין: ואומר אך חשך ישופני. ואומר סבור הייתי צעוני כשהייתי נדקף אך צחשך זה אמות והוא ישופני והוא יחשך צמיד עלי לצון נשף ולילה והחשך שהייתי שרוי צו נעשה אור צעדני אצלי וגצי לילה שייך למימר יום אלמא הכי קאמר דוד הלילה נעשה לי יום: אני אמרתי. מפני טעמי שאף מן העולם הצא אטרד ועכשיו צמחל לי על אותו עון אף מן העולם הוי שהייתי שרוי צו צחשך וצמרפה האיר צעדני שהודיע הקצ"ה לשונאי דוד צימי שלמה צמחל לדוד כצצקס להכניס ארון לצית קדשי הקדשים ודצקו שערים זה צזו צזומד קטן (דף ט. א.): צודקין. חמץ: מדקאמר וצ"ד שחרים מכלל דאור אורתא הוא. וטעמא דר' יהודה מפרש לקמן צפירקין: אסור צעשית מלאכה. צמקום שנהגו צו לנהוג איסור דאמרינן לקמן (דף ג.) מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושין: משעם האור. אכל קודם לכן אפילו נהגו צטלה דעת: מותר צאפילס חמץ. עד שש שעות כדלקמן צפרקין (ד' יא.): אורתא הוא. משחטיה וצקעה חמה של שלשה עשר: נימא איסו לנפשיה. היכן מצינו שהיום אסור והלילה מותר: הכי קאמר. ליה הק איסורא דרבנן היא ולא דאורייתא וצשלמא לדידי דאמינא צעלמא עמוד השחר אשכחן צעלמא

תורה אור השלם
1. יחשבו כוכבי נישפו יקו לאור ואין אלא יאפה בעפעפי שחר:
איוב ג ט
2. קאמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני: תהלים קלט יא

מסורת הש"ס

[א] ומנינה יב: צ"מ פג:].
[ב] לקמן י: מנחות סו:].
[ג] [ארבעה:]. ד) מוספתא פ"ג ה"ג, ס) צ"ק מב:].
[ד] [דמילא:]. ו) [מעינת יב. ע"ש], ח) ר"ה כב:].
[ט] וצחים יט: מוספתא יומא פ"א ה"ו ומנחות פ"א ה"ו, ו) [שבת ל:].
[ז] [דף י:]. ו) רש"א, [ח] [יום שלשים קרי יום עזורי כ"ל ע"י רש"י ר"ה כב:]. ו) [ר"ה טו: וע"י מוס' שם ד"ה וכו', ס] [לקמן נה:]. ע] [לקמן לו:].

תורה אור השלם

1. יחשבו כוכבי נישפו יקו לאור ואין אלא יאפה בעפעפי שחר:
איוב ג ט
2. קאמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני: תהלים קלט יא

מוסף רש"י

ובשעת הביעור. בשעת ששית, אכל מכלן ואין לא יצדוק אפילו לא צק מומן, דגורין משם דלמא אחי למיכל צשמואל אומי צסמח' (מנחות סו.) עד מתי אוכל ושותה. צלילה כצמחטתה למחר, ככל תענית שהוא אצל משחשך, ואפילו צתעית יחד קא מיירי (תענית יב.) שנראה בזמנו לקדשו: להודיע שנתקדש (ר"ה כב.).

מוסף חוספות

א. פי' בקונטרס דהיינו באדם אחר ולא באב על הבן, ואי מספקא לך, באב על הבן, ולא נהירא דלישנא דאי פשיטא לך משמע שיש פעמים שאינו פשיטא לך והא ודאי לעולם פשיטא לך דאנפשות קאתי כיון דמיירי באחר. מוס' ר"ס. ב. הלכך האי לישנא דהכא נמי איכא לאוקמי באב על הבן ולא כפי' הקונטרס. מוס' שאנך. ג. כיון שהוא חלוי במנהג. מוס' ד. שההלכה הוא לצורך בעה"ב ואינו מחויב להשכים כדי שיתחיל למלאכת בעה"ב בזמנה דהיינו הנץ החמה אלא ההילוך יהיה משל בעה"ב. מוס' הלאש צ"מ פג: ה. וא"כ קשה הילכתא אחילכתא דהלכה כב"ה, וקיימא לן דמשנת ראבי"א קב וקרי וי"ל [ד]. מוס' ר"ס.